



PUTUSAN

Nomor 1931 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Baru Vim Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, diwakili oleh Isak J.J. Waromi, S.Sos., M.Si., selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvanro Saragih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, berkantor di Jalan Baru Vim Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pemohon Kasasi I;

II. DJALAIN SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan Raya Abepura-Entrop Nomor 2, RT 003, RW 008, Kelurahan Entrop Distrik, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotwy Gultom, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hotwy Gultom, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Kemiri Sentani Nomor 124, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

RAYMOND GAN, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 5-7, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muslim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muslim, S.H., M.Hum., dan Rekan, berkantor di Kompleks PTC Blok C Nomor 16, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Entrop Jayapura sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00896, tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 89/Entrop/2005, seluas 13.915 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Walikota Jayapura,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan Asrama Kodim,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah sah milik Penggugat Raymond Gan;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang mengklaim dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut angka 2, yaitu tanah seluas 192 m² yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang diklaim Tergugat I tersebut angka 3, yaitu tanah seluas 192 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah sah milik Penggugat Raymond Gan;

5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02383/Kelurahan Entrop, tanggal 21 November 2011 dengan Surat Ukur Nomor 36/Entrop/2009, tanggal 19 Februari 2009, atas nama Jalain Samosir yang diterbitkan oleh Tergugat II (BPN Kota Jayapura) di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, yaitu tanah seluas 192 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk segera menarik dan mematikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02383/Kelurahan Entrop, tanggal 21 November 2011 dengan Surat Ukur Nomor 36/Entrop/2009, tanggal 19 Februari 2009, atas nama Jalain Samosir karena tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sewa tanah kepada Penggugat selama menggunakan tanah objek sengketa 13 tahun, yaitu

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



sebesar Rp25.000.000,00 x 13 tahun = Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

9. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat dan objek sengketa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut pengadilan (*absolute competentie*);
- Eksepsi gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*);
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Eksepsi gugatan lewat waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kurang pihak;
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Sela Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 21 September 2022;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT JAP, tanggal 13 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6 Maret 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Entrop Jayapura sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00896, tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 89/Entrop/2005, seluas 13.915 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Walikota Jayapura,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan Asrama Kodim,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah sah milik Penggugat Raymond Gan;

3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengklaim dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut angka 2 (dua), yaitu tanah seluas 192 m² yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang diklaim Tergugat I tersebut angka 3 (tiga), yaitu tanah seluas 192 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim,
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura,

Adalah sah milik Penggugat Raymond Gan.

5. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 192 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan masuk Asrama Kodim;
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Entrop Jayapura;

Kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02383/Kelurahan Entrop, tanggal 11 November 2011 dengan Surat Ukur Nomor 36/Entrop/2009, tanggal 19 Februari 2009 atas nama Djalain Samosir yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 6 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Termohon Banding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PDT/2023/PT JAP, tanggal 13 Juni 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6 Maret 2023;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Termohon Banding/Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pemohon Kasasi semula Termohon Banding/Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim tingkat kasasi yang terhormat kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II semula Terbanding I/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PDT/2023/PT JAP, tanggal 13 Juni 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II semula Terbanding I/Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkne verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi II semula Terbanding I/Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah status kepemilikan objek sengketa berupa tanah seluas 192 m² yang terletak di Jalan Raya Entrop, Kota Jayapura, dimana menurut Penggugat objek sengketa adalah bagian dari tanahnya yg dibeli dari Petrus Hamadi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bidang objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I dengan itikad baik yaitu didasarkan pada pembelian dari pemilik tanah yaitu Petrus Hamadi pada tanggal 3 Oktober 1977 dan kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan penerbitan sertifikat dan terbit secara sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02383, atas nama Djalain Samosir,
- Bahwa dengan demikian Tergugat I adalah sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum oleh karena itu objek sengketa sah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA JAYAPURA, Pemohon Kasasi II. DJALAIN SAMOSIR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PDT/2023/PT JAP, tanggal 13 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA JAYAPURA**, Pemohon Kasasi II: **DJALAIN SAMOSIR**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/PDT/2023/PT JAP, tanggal 13 Juni 2023 yang membatalkan Putusan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 6
Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1931 K/Pdt/2024